

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
1748/2538

พนักงานอัยการจังหวัดปัตตานี
นาย มะแอ ดอเลาะห์

โจทก์
จำเลย

ป.อ. มาตรา 59, มาตรา 288

จำเลยตีบผู้ตายตกลงไปในแม่น้ำตรงที่ลึกประมาณครึ่งตัวผู้ตายแล้วใช้แผ่นซีเมนต์ขนาดกว้าง10นิ้วยาว1ฟุตหนา2นิ้วทิ่มใส่ถูกศีรษะผู้ตายในระยะใกล้ขณะที่ผู้ตายกำลังจะป็นขึ้นมาจากน้ำเป็นเหตุให้ผู้ตายได้รับบาดเจ็บถึงหมดสติจมน้ำตายแม้บาดเจ็บภายนอกจะเป็นแผลถลอกที่ศีรษะและแพทย์ให้ความเห็นว่าผู้ตายจมน้ำตายแต่การตายเกิดจากการทำร้ายของจำเลยโดยตรงจำเลยย่อมเล็งเห็นผลได้ว่าการทิ่มแผ่นซีเมนต์ดังกล่าวจะทำให้ผู้ตายได้รับอันตรายแก่กายถึงบาดเจ็บและตายได้หากไม่ได้รับการช่วยเหลือหรือรักษาให้ทันท่วงทีถือว่าจำเลยมีเจตนาฆ่าผู้ตายไม่ใช่เพียงเจตนาทำร้ายร่างกาย

โจทก์ ฟ้อง ขอให้ ลงโทษ จำเลย ตาม ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 288 วรรค
ของกลาง

จำเลย ให้การรับสารภาพ

ศาลชั้นต้น พิพากษา ว่า จำเลย มี ความผิด ตาม ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 290 ให้ จำคุก 3 ปี คำรับ ชั้น จัตุกรรม สอบสวน และ ทางนำสืบ จำเลยเป็น ประโยชน์ แก่ การ พิจารณา มีเหตุ บรรเทา โทษ สมควร ลดโทษ ให้ ตามประมวล กฎหมายอาญา มาตรา 78 หนึ่ง ใน สาม คง จำคุก มี กำหนด 2 ปีบริบูรณ์

โจทก์ อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์ ภาค 3 พิพากษาแก้ เป็น ว่า จำเลย มี ความผิด ตามประมวล กฎหมายอาญา มาตรา 288 จำคุก 15 ปี จำเลย ให้การรับสารภาพเป็นเหตุ บรรเทา โทษ ลดโทษ ให้ กึ่งหนึ่ง ตาม ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 78คง จำคุก 7 ปี 6 เดือน บริบูรณ์

จำเลย ฎีกา

ศาลฎีกา วินิจฉัย ว่า "พิเคราะห์ แล้ว ข้อเท็จจริง ใน เบื้องต้นที่ จำเลย มีได้ ฎีกา ได้แย้ง หรือ คัดค้าน ฟัง เป็น ยุติ ว่า ตาม วัน เวลาเกิดเหตุ จำเลย ถีบ ผู้ตาย ตกลง ไป ใน แม่น้ำ บัดตานี แล้ว ใช้ แผ่น ซีเมนต์ ที่ มี ขนาด กว้าง 10 นิ้ว ยาว 1 ฟุต หนา 2 นิ้ว ทุ่ม ใส่ ศีรษะ ผู้ตายขณะ อยู่ ใน แม่น้ำ บัดตานี เป็นเหตุ ให้ ผู้ตาย จม น้ำ ถึงแก่ความตาย คดี มี ปัญหา ที่ จะ ต้อง วินิจฉัย ตาม ฎีกา จำเลย ว่า จำเลย มี เพียง เจตนาทำร้ายร่างกาย ผู้ตาย จริง หรือไม่ โจทก์ มี นาย เซาว์ ผลาผล พยาน ผู้รู้เห็น เหตุการณ์ เบิกความ ว่า เมื่อ ได้ยิน เสียง ผู้ตาย ตกลง ไปใน แม่น้ำ ได้ หัน ไป มอง เห็น ผู้ตาย ยืน ร่างกาย พ้น ระดับ น้ำ ประมาณ ครึ่ง ตัวและ จำเลย ได้ ใช้ แผ่น ซีเมนต์ ทุ่ม ไป บน ศีรษะ ผู้ตาย ผู้ตาย จม น้ำ หาย ไปและ ร้อยตำรวจเอก ปฐม ธรรมเศก ร้อยเวร ผู้รับแจ้งความ ได้ ไป ที่ เกิดเหตุ และ สอบถาม จำเลย ใน ที่เกิดเหตุ เบิกความ ว่า จำเลย ให้การ ว่าจำเลย ได้ ถีบ ผู้ตาย ตกลง ไป ใน แม่น้ำ บัดตานี ใช้ แผ่น ซีเมนต์ ทุ่ม ศีรษะ ผู้ตาย 1 ครั้ง เมื่อ ผู้ตาย จะ ปีน ดิ่งขึ้น มา

จำเลย ได้ ใช้ แผ่น ซีเมนต์ทุบ ไป บน ศีรษะ ผู้ตาย อีก 1 ครั้ง เป็นเหตุ ให้ ผู้ตาย จม ลง ไป ใน แม่น้ำประกอบ ทั้ง จำเลย ได้ ให้การ ใน ชั้นสอบสวน ว่า จำเลย ถีบ ผู้ตาย ลง ไป ใน แม่น้ำเมื่อ ผู้ตาย จะ ปีน ขึ้น มา บน ผัง จำเลย ได้ ใช้ แผ่น ซีเมนต์ ดี ซ้ำ 1 ครั้งเห็นว่า จาก คำให้การ ของ พยานโจทก์ และ คำให้การ ใน ชั้นสอบสวน ของ จำเลยดังกล่าว แม่น้ำ ตรง ที่ ผู้ตาย ตกลง ไป ลึก ประมาณ ครึ่ง ตัว ผู้ตาย เท่านั้นจำเลย ใช้ แผ่น ซีเมนต์ ทุ่ม ลง ไป บน ศีรษะ ผู้ตาย ใน ระยะ ใกล้ ใน ขณะที่ผู้ตาย กำลัง จะ ปีน ขึ้น มา บน ผัง แผ่น ซีเมนต์ ยาว 1 ฟุต กว้าง 10 นิ้วหนา 2 นิ้ว เป็น แผ่น ซีเมนต์ ที่ มี ขนาด ใหญ่ มาก และ เป็น แผ่น ซีเมนต์ที่ ได้ มาจาก การ ชำรุด ของ ถนน ดัง ปรากฏ ตาม ภาพถ่าย หมายเลข 7 ภาพ ที่ 8 และ 5 แผ่น ซีเมนต์ ดังกล่าว น่า จะ ถูก ศีรษะ ผู้ตาย อย่าง แรง เป็นเหตุ ให้ผู้ตาย ได้รับ บาดเจ็บ ถึง หมด สติ จม น้ำ ตาย แม้ บาดแผล ภายนอก จะ เป็นแผล ถลอก ที่ ศีรษะ และ แพทย์ ให้ ความเห็น ว่า ผู้ตาย จม น้ำ ตาย ก็ ตามแต่ การ ตาย ของ ผู้ตาย เกิดเหตุ จาก การ ทำร้าย ของ จำเลย โดยตรง แผ่น ซีเมนต์มี ขนาด ใหญ่ และ แข็ง มาก จำเลย ย่อม เล็งเห็นผล ได้ว่า การ ทุ่ม แผ่น ซีเมนต์ดังกล่าว ลง ไป บน ศีรษะ จะ ทำให้ ผู้ตาย ได้รับ อันตรายแก่กาย ถึง บาดเจ็บและ ตาย ได้ หาก ไม่ได้ รับ การ ช่วยเหลือ หรือ รักษา ให้ ทันทีที่ การกระทำของ จำเลย จึง ถือได้ว่า จำเลย มี เจตนาฆ่า ผู้ตาย ไม่ใช่ มี เพียง เจตนาทำร้ายร่างกาย เท่านั้น จำเลย จึง มีความผิด ฐาน ฆ่า ผู้อื่น โดย เจตนาที่ ศาลอุทธรณ์ ภาค 3 พิพากษา ลงโทษ จำเลย มา นั้น ชอบแล้ว ฎีกา จำเลยฟังไม่ขึ้น "

พิพากษายืน

(บุญศรี กอบบุญ-สละ เทศร่ำพรรณ-โกษา ปิยสิรานนท์)

แหล่งที่มา

สำนักงานส่งเสริมงานตุลาการ

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ